# 大岭山镇“10·7”一般道路交通事故调查报告

大岭山镇“10·7”一般道路交通事故调查组

2020 年 12 月

# 目录

一、基本情况.....4

（一）肇事车辆情况.....4

（二）肇事驾驶人情况.....5

（三）检验检测情况.....6

（四）涉事单位情况.....8

（五）事故现场情况.....9

二、事故发生经过和救援、善后情况.....9

（一）事故发生经过.....9

（二）应急救援及处置情况.....10

（三）应急处置评估意见.....11

（四）善后处理情况.....11

三、事故伤亡情况及直接经济损失.....11

（一）事故伤亡情况.....11

（二）直接经济损失.....12

四、事故原因及性质.....12

（一） 事故直接原因.....12

（二） 事故性质.....12

五、相关单位履行职责情况.....12

六、事故责任认定及处理建议.....15

七、事故防范和整改措施.....16

# 大岭山镇“10·7”一般道路交通事故调查报告

2020年10月07日17时54分许，在省道122东莞市大岭山镇大塘朗村路段，一辆赣DD3835号重型半挂牵引车-粤RF795挂号重型厢式半挂车与一辆两轮电动车碰撞，造成1人当场死亡及两车不同程度损坏的交通事故。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，做好事故善后工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神，东莞市人民政府成立了由大岭山应急管理分局、大岭山镇纪检监察办、大岭山镇总工会、大岭山交警大队、大岭山交通分局组成的大岭山镇“10·7”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）负责本次事故的调查工作。同时，已邀请事故车辆赣DD3835号重型半挂牵引车公司所在地江西省峡江县人民政府及粤RF795挂号重型厢式半挂车公司所在地清远市清城区人民政府派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了

事故防范措施。现将有关情况报告如下:

## 一、基本情况

### （一）肇事车辆情况

1、赣DD3835号重型半挂牵引车，厂牌型号为解放牌　　，车身颜色：红，车辆使用性质：货运，车辆识别代码号:　　，发动机号:　　，驾驶室核定载客:2人，整备质量：8805千克，准牵引总质量：40000千克，事故发生时实际载客1人。车辆登记所有人:峡江县八方汽车运输有限公司，登记地址：江西省吉安市峡江县水边镇　　，注册登记日期为2016年9月14日，检验有效期至2020年9月30日。车辆投保于中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司，强制险保单号:　　，商业保险单号:　　，第三者责任保险100万，有效期至2021年09月12日。

赣DD3835号重型半挂牵引车，业户名称：峡江县八方汽车运输有限公司；地址：峡江县水边镇　　；车辆类型：解放　　；车辆尺寸：长7160毫米、宽2495毫米、高3560毫米；由峡江县道路运输管理所核发道路运输证，证号赣交运管吉字　　号；经营范围：道路普通货物运输营范围：道路普通货物运输。

经公安交通综合信息应用平台查询，该车近三年未有交通违法记录；近两年无历史事故记录。

2、粤RF795挂号重型厢式半挂车，厂牌型号为顺兴事业牌　　，车身颜色：红，车辆使用性质：货运，车辆识别

代码号:　　，发动机号：无，整备质量：7800千克，核定载质量：32200千克，总质量：40000千克。车辆登记所有人：清远市清城区石角镇广合汽车服务部，登记地址：清远市精城区石角镇　　，注册登记日期为2020年06月04日，检验有效期至2021年06月30日。

粤RF795挂号重型厢式半挂车，业户名称：清远市清城区石角镇广合汽车服务部；车辆类型：重型货车顺行兴事业　　；车辆尺寸：长11500毫米、宽2550毫米、高3800毫米；由清远市清城区交通运输局核发道路运输证，证号粤交运管清字　　号。

该肇事车辆装有配备GPS，事故发生后对肇事车辆进行过磅，总重为48240kg，实际装载8240kg，没有超载。经公安交通综合信息应用平台查询，该车近三年无交通违法记录；近两年无历史事故记录。

3、两轮电动车，电机号：LDB1806134587,车架号:　　，车身颜色：蓝色，车辆实际支配人：李秀芳。

**（二）肇事驾驶人情况**

1、赣DD3835号重型半挂牵引车-粤RF795挂号重型厢式半挂车驾驶人：刘子科，男，汉族，1984年　月　日出生，户籍地：湖南省汉寿县　　，于2004年08月17日在湖南省长沙市公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，驾驶证号:　　，准驾车型A2，有效期至2020年08月17日，当前驾驶证状态为正常，符合驾驶大型汽车资质。

刘子科道路运输从业资格证件信息：刘子科；性别男；出生日期：1984年　月　日；国籍：中国；住址：湖南省汉寿　　县　　；道路运输从业资格证号：　　；从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员；证件有效期至2021年12月21日。

经公安交通综合信息应用平台查询，刘子科近三年有26条交通违法记录，均已处理；近两年无历史事故记录。

事故发生当天，经大岭山交警大队现场对刘子科进行酒精呼气测试，测试结果为0毫升，没有涉嫌酒后驾驶。

2、两轮电动车驾驶人：李秀芳，女，汉族，1956年　月　日出生，户籍地：河南省唐河县　　，身份证号码：　　。

**（三）检验检测情况**

1、2020年10月8日，大岭山交警大队聘请广东至信司法鉴定所对赣DD3835号重型半挂牵引车-粤RF795挂号重型厢式半挂车驾驶人刘子科血液样本进行血液中乙醇含量检验鉴定，经鉴定：刘子科血液中未检出乙醇成分。

2、2020年10月8日，大岭山交警大队聘请广东康怡司法鉴定中心抽取两轮电动车驾驶人李秀芳血液样本进行血液中乙醇含量检验鉴定，经鉴定：李秀芳血液中检出乙醇含量成份，其浓度小于5.00mg/100mL。

3、2020年10月8日，大岭山交警大队聘请广东永泰鉴定评估有限公司对赣DD3835号重型半挂牵引车-粤RF795挂号重型厢式

半挂车的安全技术性能进行检验鉴定，鉴定结果：该事故车辆制动系、转向系及照明、信号装置功能均有效。

4、2020年10月8日，大岭山交警大队聘请广东永泰鉴定评估有限公司对两轮电动车的安全技术性能进行检验鉴定，鉴定结果：该事故车辆事故车前、后轮均采用鼓式制动装置，前、后轮胎冠花纹深度磨损正常（前轮胎纹深度4.35mm,后轮胎纹深度4.12mm）。该车重量大于55kg。该车没有安装脚踏骑行功能装置。上述数据不符合《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）。

5、2020年10月8日，大岭山交警大队聘请广东路通司法鉴定所对两轮电动车进行属性鉴定，鉴定结果：两轮电动车符合两轮轻便摩托车特征，属于机动车范畴。

6、2020年10月8日，大岭山交警大队聘请广东路通司法鉴定所对赣DD3835号重型半挂牵引车-粤RF795挂号重型厢式半挂车进行车辆行驶瞬时速度鉴定，鉴定结果：赣DD3835号重型半挂牵引车-粤RF795挂号重型厢式半挂车事故瞬间车辆速度约为34km/h。

7、2020年10月8日，大岭山交警大队聘请广东路通司法鉴定所对两轮电动车进行行驶瞬时速度鉴定。2020年10月22日，广东路通司法鉴定所就两肇事车辆质量相差悬殊，且两轮电动车碰撞后无滑移距离，不能满足《道路交通事故车辆速度鉴定》（GB/T33195-2016）中相关规定的鉴定条件，不具备鉴定条件，出具终止鉴定告知书。

8、2020年10月8日，大岭山交警大队聘请广东路通司法鉴定

所对赣DD3835号重型半挂牵引车-粤RF795挂号重型厢式半挂车与两轮电动车进行碰撞痕迹鉴定，鉴定结果：赣DD3835号重型半挂牵引车-粤RF795挂号重型厢式半挂车前保险杠右角与两轮电动车座垫左侧下方蓝色装饰板发生碰撞。

9、2020年10月8日，大岭山交警大队聘请广东康怡司法鉴定中心对两轮电动车驾驶人李秀芳尸体进行死亡原因鉴定，鉴定结果：李秀芳死亡原因符合交通事故致头颅爆裂。

**（四）涉事单位情况**

1、峡江县八方汽车运输有限公司，主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：峡江县水边镇星泰家园店面，法定代表人：毛金生，成立日期：2014年02月17日，营业期限至2024年02月16日；于2014年02月17日取得江西省峡江县道路运输管理所核发的《道路运输经营许可证》（赣交运管许可吉字号），经营范围：道路普通货物运输、货车租赁服务、物流信息服务；汽车及其轮胎销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），证件有效期至2022年03月11日。

2、清远市清城区石角镇广合汽车服务部，主体类型：个体工商户，经营场所：清远市清城区石角镇　　，经营者：皱军，注册日期：2019年04月04日；于2019年08月02日取得清远市清城区交通运输局核发的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可清字　　号），经营范围：普通货运，证件有效期至2023年09月30日。

3、车辆实际支配人：肖春平，男，1967年　月　日出生，户籍

地：湖南省汉寿县　　，身份证号码：　　，联系电话：　　。肖春平于2018年05月份始雇佣刘子科为其司机，月工资10500元。事故发生当日，刘子科是驾驶赣DD3835号重型半挂牵引车-粤RF795挂号重型厢式半挂车在东莞市松山湖国际创意设计城一工地上装载废钢筋运到东莞市中堂镇六平打包厂，途经大岭山镇时发生此次事故。该趟运输具有商业性质，属于经营性道路运输活动。

**（五）事故现场情况**

1、天气情况：事故发生时间为2020年10月07日17时54分许，事发时事故路段天气阴。

2、道路情况：事故现场位于省道122东莞市大岭山镇大塘朗村路段，该路段为东西走向，东往寮步镇方向，西往G107国道方向，机动车道是以漆划白色车行道分隔线的沥青路面，设有中心水泥护栏隔离，寮步镇往G107国道方向车道分别为360cm、390cm、370cm，路表干燥、平直，视线良好，沿线路段设有限速80km/h的标牌。

**二、事故发生经过和救援、善后情况**

**（一）事故发生经过**

2020年10月07日17时54分许，驾驶人刘子科驾驶赣DD3835号重型半挂牵引车-粤RF795挂号重型厢式半挂车，沿石大路从寮步镇往G107国道方向靠中心水泥护栏往右数第二条车道行驶，行驶至省道122东莞市大岭山镇大塘朗村路段，在驾车往右变更车道行驶时，遇同方向有一辆由当事人李秀芳驾驶的未悬挂号牌

两轮电动车靠中心水泥护栏往右数第三条车道行驶，在此过程中，赣 DD3835 号重型半挂牵引车车前保险杠与未悬挂号牌两轮电动车座垫左侧下方蓝色装饰板发生碰撞，碰撞后李秀芳连人带车倒地，致使李秀芳被粤 RF795 挂号重型厢式半挂车碾压，造成李秀芳当场死亡及两车不同程度损坏的交通事故。

**（二）应急救援及处置情况**

1、接处警情况：2020年10月07日17时58分许，当事人刘子科（电话：　　）向东莞市公安局指挥中心报案后将警情转大岭山分局指挥中心。于18时01分许，大岭山交警大队值班室接到大岭公安局指挥中心转来的道路交通事故警情:在省道122东莞市大岭山镇大塘朗村发生一宗一辆赣DD3835号重型半挂牵引车-粤RF795挂号重型厢式半挂车与一辆两轮电动车碰撞的交通事故，造成一人死亡。

2、现场应急处置：接报后，18 时 02 分，大岭山交警大队指派民警赶赴现场处置，将事故情况通报东莞市中西医结合医院、大岭山消防部门、城管部门。18 时 07 分，大岭山交警大队人员到达事故现场，开展安全防护、现场勘查、疏导交通，控制涉事司机、调查取证、协助医疗救护部门抢救伤员等工作。到场后，确认案情属实，同时将现场情况报告大岭山交警大队主要负责人、大岭山公安分局总值班室。随后，大岭山交警大队工作人员到场指挥处置事故处理各项工作。18 时 39 分，东莞市中西医结合医院救援人员确认事故造成两轮电动车驾驶人 1 人现场死亡。19 时 10 分，交警、消防、医疗、城管部门协同处置事故现场完

毕，肇事车辆拖至停车场停放保管，现场道路恢复交通，死者尸体送市殡仪馆防腐。随后大岭山交警大队将事故简要情况报告东莞市大岭山公安分局、市交警支队、镇政府、镇交通运输分局、镇应急管理分局。

**（三）应急处置评估意见**

经评估，此次事故现场处置得当，对肇事路段车流做好疏导，救援过程未发生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

**（四）善后处理情况**

事故发生后，大岭山交警大队立即组织人员与大岭山应急管理分局、交通运输分局做好工作对接及上报相关调查工作进展情况，确保事故善后维稳工作顺利开展。死者家属情绪稳定，死者尸体已于2020年11月5日火化。11月3日，大岭山交警大队出具并向双方当事人或其家属送达道路交通事故认定书，认定当事人刘子科负此事故的主要责任；当事人李秀芳负此事故的次要原因。当事人或其家属对大岭山交警大队作出的事故认定没有异议。

**三、事故伤亡情况及直接经济损失**

**（一）事故伤亡情况**

1、李秀芳，女，1956年　月　日出生，户籍地：河南省唐河县　　，身份证号码：　　，驾驶两轮电动车，事故发生后当场死亡。经广东康怡司法鉴定中心出具[2020]病鉴意字第SB313号《法医病理司法鉴定意见书》鉴定死亡原因：被鉴定中李秀芳的死亡原因符合交通事故致头颅

爆裂。

**（二）直接经济损失**

事故直接经济损失约100万元。

## 四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，对事故现场进行反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

**（一）事故直接原因**

1.刘子科驾驶车辆变道行驶，影响相关车道内车辆的正常通行。

2.李秀芳未取得机动车驾驶证、未戴安全头盔驾驶未悬挂号牌两轮电动车。

**（二）事故性质**

经调查认定，东莞市大岭山镇“10·7”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通安全责任事故。

## 五、相关单位履行职责情况

**（一）峡江县八方汽车运输有限公司。**作为涉事车辆赣DD3835的营运车辆的所属单位，未全面健全本单位安全生产责任制；未制定并组织实施本单位安全生产教育和培训计划；安全例会落实不到位，会议记录显示只有少数人参加及签名；公司隐患排查流于形式；工作台账不完善。赣DD3835号重型半挂牵引车于2016年9月挂靠在该公司，车主为肖春平，挂靠费每月100

元。

**（二）清远市清城区石角镇广合汽车服务部。**作为涉事车辆粤RF795挂车的所属单位，公司安全生产主体责任基本落实，建立了各项安全生产制度，按要求开展了安全例会及培训，挂车租赁合同责任清晰，基本符合包挂运输要求。车辆实际支配人肖春平与清远市清城区石角镇广合汽车服务部于2020年6月4日签订了挂车租赁合同，通过每期支付100元租金租赁车辆，租赁期限从2020年6月4日起至2022年6月4日。由肖春平个人自主经营，自负盈亏。

**（三）江西省峡江县交通运输局。**作为峡江县八方汽车运输有限公司的行业主管部门和属地监管部门，基本履行了安全监管职责：引进科技手段,提高客、货、危运车辆动态监管工作；加强执法力度，严惩违法违规车辆；严治超限超载运输车辆，查处违法超限超载车辆573辆，卸货276.5吨，恢复非法改装车辆97辆，车辆查处数在全市排名第二名；强化监督，认真落实安全生产责任制，局班子成员，交通运输企业等签订了安全生产责任书；抓好安全生产责任制落实，每季度至少召开安全生产工作会议，认真开展事故隐患排查，发现隐患，立即要求整改；加强客、货、危运车辆安全隐患大排查整治工作,共出动执法人员200多人次，检查客运企业3家，客运站场3家，小汽车出租企业1家，驾驶员培训机构2家，排查出安全隐患15条，已全部整改；积极组织开展安全生产和应急知识培训班；积极开展安全生产教育“七进”活动；持续开展营运资质清查注销工作，共注销企业19家。

**（四）清远市清城区交通运输局。**作为清远市清城区石角镇广合汽车服务部的行业主管部门和属地监管部门，基本履行了安全监管职责：强化安全意识，压实交通安全监管责任；实施交通安全监管责任提升工程；开展交通运输市场集中清理整顿，共检查各类交通运输企业1143家次，发现并治理隐患1377条，作出责令整改590家次，立案查处99家次，约谈交通运输企业15家次，作出停产停业5家次，注销道路普通货物运输经营业户247户，注销车辆《道路运输证》1038个，暂停经营4家次，注销道路危险货物运输经营许可2家次，公告撤销1家道路危险货物运输经营许可；推动企业落实“清零”工作，及时消除企业安全隐患；强化交通工程在建项目源头管控；加强交通安全防护设施建设；清底数，建立道路运输行业网格化管理；严查处，规范道路运输货运市场秩序；高度重视对企业安全教育，今年多次组织企业开展安全管理培训教育工作；切实组织各类行业安全生产应急演练活动。

**（五）东莞市交通运输局大岭山分局。**作为事故辖区道路运输主管部门，深入开展各项安全生产大检查、打非治违、危险化学品等专项整治行动，全面排查治理交通运输行业安全生产隐患，狠抓安全生产各项工作措施的落实，履行了相关职能。据统计，2020年1月至今,共出动执法人员1224人次，组织开展交通运输行业安全检查232次，检查企业306家次(其中危险货运企业54家次、普通货运企业家101次、维修企业35家次、教练场21家次、客运企业18家次)。审批普通货运77家次(其中57间

通过安全生产检查通过，20 间因不符合安全生产条件而不通过审批)。注销许可 9 间、新增车辆 1084 台、注销车辆 93 台，发现隐患 38 宗，其中已整改 38 宗，整改率达到 100%；安全生产事故 0 宗。

## 六、事故责任认定及处理建议

### （一）建议移交司法机关处理的人员

**1.刘子科**驾驶车辆变道行驶，影响相关车道内车辆的正常通行，是导致此事故的直接原因，对事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款之规定，对此事故的发生负有责任。于 2020 年 11 月 3 日，大岭山交警大队对涉嫌交通肇事罪的刘子科立案侦查，并经东莞市公安局批准对其执行刑事拘留,于 2020 年 11 月 13 日，经检察院批准其执行逮捕，现羁押于东莞市第二看守所。

### （二）建议给予行政处罚的单位和个人

**1.李秀芳**未取得机动车驾驶证、未戴安全头盔驾驶未悬挂号牌两轮电动车，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

**2.峡江县八方汽车运输有限公司。**作为涉事车辆粤 RF795 挂车的所属单位，未全面健全本单位安全生产责任制；未制定并组织实施本单位安全生产教育和培训计划；安全例会落实不到位，会议记录显示只有少数人参加及签名；公司隐患排查流于形式；工作台账不完善。赣 DD3835 号重型半挂牵引车于 2016 年 9 月挂靠在该公司，车主为肖春平，挂靠费每月 100 元。驾驶人刘子科并不属于峡江县八方汽车运输有限公司，刘子科是肖春平个人聘请

的司机，该公司涉嫌非法转让、出租道路运输经营许可证件的行为，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规的规定，建议由峡江县交通运输部门进一步对该公司进行调查处理。

**3.清远市清城区石角镇广合汽车服务部。**是赣DD3835号重型半挂牵引车的所属单位，车辆实际支配人肖春平与清远市清城区石角镇广合汽车服务部于2020年6月4日签订了挂车租赁合同，刘子科是肖春平个人聘请的司机，驾驶人刘子科并不属于清远市清城区石角镇广合汽车服务部员工。清远市清城区石角镇广合汽车服务部涉嫌非法转让、出租道路运输经营许可证件的行为，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规的规定，建议清远市交通运输部门进一步对该公司进行调查处理。

**（三）其他处理建议**

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权、视同工伤等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

## 七、事故防范和整改措施

**（一）严厉打击各类交通违法行为。**要深入排查运输企业安全隐患，进一步加强重点车辆源头管控。**一是**要督促运输企业对重点车辆和驾驶人进行严格把关，杜绝不符合安全标准的车辆和不具备合法从业资格人员进入道路运输市场；**二是**要检查辖区“两客一危”、货运车辆所属企业，道路运输企业建立健全安全生产管理制度，强化重点车辆和驾驶人监管；**三是**严格开展在用

重点车辆安全技术检验和驾驶人资格审验，发现道路运输企业及重点车辆驾驶人实施违法行为、存在安全隐患或发生交通事故的，坚决予以依法查处。

**（二）加强对经营性道路运输车辆和驾驶人员的管理。一是**吸取事故教训，加强从业人员的安全教育和培训，要求各运输企业结合实际，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位安全操作技能知悉自身在安全生产方向的责任和义务；**二是**强化管理制度和操作规程的执行力，督促各运输企业在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

**（三）强化交通安全的宣传教育。**要加强交通安全提示宣传，切实提升交通参与者的安全意识。**一是**要结合典型案例、突出违法等，向“两客一危一货”等重点驾驶人推送案例通报、事故预警等警示信息；**二是**要继续用好隐患约谈、问题通报等有效做法，结合满分教育和审验教育工作，及时将当前事故风险隐患通报给运输企业，督促企业落实主体责任；**三是**要发挥短信平台、电视、新媒体等不同媒介的优势，采用短信提示、广播发布、字幕提示、警示片教育、公路沿线显示屏推送以及新媒体话题设置等方式，广泛加强交通安全宣传警示工作。

大岭山镇“10·7”一般道路交通事故调查组